

시 정

제 목 원천징수 납부 불성실 가산세 처분에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○처

내 용

2014년 국세청 정기세무조사 결과, 2010년 연말정산 신고당시 ○○사 인수 기념품이 임직원 과세소득 집계액에 누락되어 국세청은 동 소득에 대한 추가납부 소득세 및 원천징수납부불성실 가산세를 [표 1]과 같이 '15.2.10일 공사에 부과하였다.

[표 1] 국세청 소득처분에 따른 추가 납부세액

구 분	금 액	비 고
추가납부 소득세	195,328,420원	
가 산 세	19,532,840원	원천징수납부불성실가산세
소득세 계	214,861,260원	
주민세 계	21,486,120원	

공사는 세무서 납세고지에 따라 납부기한('15.2.28)까지 동 금액을 일괄 납부한 뒤, '15년 4월 급여지급시 기념품 수령 인원 총 1,222명(임원, 정규직, 별정직 포함)에게 가산세를 포함한 개인별 추가납부세액을 급여에서 공제하였다.

국세기본법 제47조의 5(원천징수납부 등 불성실가산세)에 따르면, 원천징수납부

의무자가 징수할 세액을 납부하지 아니하거나 과소납부한 경우에는 미납세액 또는 과소납세액의 100분의 10에 상당하는 금액을 한도로 가산세를 추가적으로 납부하도록 규정되어 있다.

기념품 지급에 따른 추가납부 소득세 및 주민세는 개인별로 원천징수하여야 하는 것이 타당하나, 원천징수납부불성실 가산세는 ‘국세기본법 제47조 5항(원천징수납부 등 불성실가산세)’에 의거 원천징수납부의무자인 공사의 귀책사유로 발생되었으므로 기 발생한 가산세는 공사에서 납부하였어야 한다.

조치할 사항

○○○○처장은 ‘15.4월 급여지급시 공제한 원천징수납부불성실 가산세 19,532,840원이 개인별로 환급될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(시 정)